



PUTUSAN

Nomor 12069 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BUDIONO;**
Tempat Lahir : Blitar;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/13 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Galor, RT 04, RW 02, Desa Tembalang, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani atau Perkebunan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Desember 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 12069 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar tanggal 9 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pemufakatan jahat untuk tujuan mengeksploitasi orang”, melanggar Pertama Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A37F warna hitam dengan nomor IMEI 1 65261030013314 dan IMEI 2 865261030013306;Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa hak melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 12069 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A37F warna hitam dengan nomor IMEI 1 65261030013314 dan IMEI 2 865261030013306;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1489/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 16 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 21 Juli 2025 Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 149/Akta Pid.Sus/2025/PN Blt yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada 25 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 12069 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar melalui Surat Tercatat tanggal 17 September 2025, yang diterima pada tanggal 19 September 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 25 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Blitar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" dan menjatuhkan pidana berupa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tidak salah menerapkan hukum dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Siti Komsiyatin, Saksi Aril Wibisono dan Saksi Yayuk Puji Rahayu, telah memberangkatkan Saksi Korban Nur Anggraeni sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia;
- Bahwa Saksi Aril Wibisono menjanjikan kepada Saksi Korban Nur Anggraeni ketika sudah mendapat majikan dan berangkat ke Malaysia akan diberikan uang saku senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebagai pengganti biaya berangkat ke Malaysia maka Saksi Korban Nur Anggraeni tidak diberi gaji selama 2 (dua) bulan yang mana untuk gaji per bulan Saksi Korban Nur Anggraeni dijanjikan mendapatkan uang senilai RM1.500 (seribu lima ratus) ringgit Malaysia atau senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023, Saksi Korban Nur Anggraeni bersama Saksi Siswanto diantar oleh Saksi Yayuk Puji Rahayu dan Saksi Aril Wibisono ke Laboratorium Klinik Ultra Medica Tulungagung untuk *medical check up*;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 07.00 WIB Saksi Korban Nur Anggraeni datang ke rumah Saksi Siti Komsiyatin yang berada di Jalan Sambas Nomor 5, Kauman, Kepanjenkidul, Kota Blitar dengan maksud untuk membuat paspor dan kemudian Saksi Siti Komsiyatin mengantarkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Kantor Imigrasi Blitar untuk membuat paspor;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Korban Nur Anggraeni dan Saksi Siswanto datang ke rumah Saksi Siti Komsiyatin yang kemudian Saksi Korban Nur Anggraeni diantar oleh Terdakwa berangkat ke Bandara Juanda Surabaya kemudian Saksi Korban Nur Anggraeni berangkat menuju Batam menggunakan pesawat, sesampainya di Batam Saksi Korban Nur Anggraeni dijemput oleh seseorang yang Saksi Korban Nur Anggraeni tidak kenal, lalu diantar ke Pelabuhan Batam dan orang tersebut menyuruh Saksi Korban Nur Anggraeni naik Kapal Feri;
- Bahwa di Malaysia, Saksi Korban Nur Anggraeni bekerja di rumah majikan yang bernama Saudara Zahari, beralamat di Bandar Bukit Pucung BP 22

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 12069 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 77 Malaysia selama 6 (enam) bulan dan tidak mendapatkan gaji dari majikan;

- Bahwa sebelum diberangkatkan ke Malaysia, Saksi Korban Nur Anggraeni tidak mendapatkan pelatihan terlebih dahulu;
- Bahwa paspor Saksi Korban Nur Anggraeni adalah untuk wisata ke Malaysia, bukan untuk bekerja oleh karenanya Saksi Korban Nur Anggraeni dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) *Non-Prosedural* atau berangkat ke Malaysia secara ilegal karena menggunakan paspor dengan tujuan wisata dan menggunakan Visa Turis yang seharusnya menggunakan Visa Kerja;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Siti Komsiyatin, Saksi Aril Wibisono dan Saksi Yayuk Puji Rahayu tidak memiliki perusahaan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer serta tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa, alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan *judex facti* mengenai penerapan pasal yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan mohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *judex facti*;

Menimbang bahwa, mengenai pidana yang dijatuhkan *judex facti*, *judex facti* telah tepat dan cermat mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa tidak melindungi pekerja Migran Indonesia

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 12069 K/Pid.Sus/2025



(PMI) dari perdagangan manusia, perbudakkan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia;

Menimbang bahwa, demikian pula pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Dengan demikian beralasan hukum *judex juris* menguatkan putusan *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini, maka *judex juris* memandang putusan tersebut telah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 November 2025** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 12069 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 12069 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)